

X. Trámite Interno a Situaciones Administrativas

Antes de procesar las situaciones administrativas del personal activo, el Subdirector Administrativo revisará la normatividad vigente junto con el Subdirector Jurídico y dejará soporte del trámite mediante actos administrativos. Todos los funcionarios, sin importar su nivel jerárquico, deben presentar el Formato de Registro de la Situación Administrativa para el control de su historia laboral.

XI. Movimiento de Personal

A los empleados en servicio activo se les pueden efectuar los siguientes movimientos de personal.

A. Traslado o Permuta

Hay traslado cuando se provee, con un empleado en servicio activo, un cargo vacante definitivamente, con funciones afines y requisitos similares; también cuando se permutan empleados entre cargos afines. Pueden hacerse dentro de la misma entidad o entre organismos, mediante acto administrativo de cada jefe de entidad, por necesidad del servicio, a solicitud del funcionario, o por razones de violencia o seguridad (Leyes 387 de 1997, 909 de 2004 y 1448 de 2011). El funcionario de carrera trasladado conserva sus derechos y antigüedad; si hay cambio de sede, tiene derecho al reconocimiento de pasajes para él, su cónyuge o compañero(a) y parientes en primer grado, así como al transporte de sus muebles.

XII. Reubicación

Consiste en el cambio de ubicación de un empleo dentro de la misma planta global, según la naturaleza de sus funciones y las necesidades del servicio, mediante acto administrativo del nominador comunicado al empleado; puede dar lugar al pago de gastos de desplazamiento cuando hay cambio de sede. También procede por recomendación médica laboral (previo concepto del médico laboral y la ARL) o por recomendación del Comité de Convivencia Laboral como solución a un conflicto interno.

A. Reincorporación por Incapacidad

Al terminar una incapacidad temporal, el empleador debe reincorporar al trabajador en su empleo si recuperó su capacidad laboral (Art. 16 Decreto 2351 de 1965 y Arts. 4º y 8º Ley 776 de 2002); si la incapacidad es parcial, se le asignará un empleo compatible. Según el dictamen de pérdida de capacidad laboral: si es superior al 50 %, procede pensión de invalidez; si es inferior al 50 %, el empleador debe reincorporarlo a un empleo acorde con su condición; si persiste la incapacidad sin recuperación pese a calificación de invalidez permanente parcial inferior al 50 %, continúan las incapacidades médicas.

XIII. Ascenso

Se rige por las normas de carrera vigentes: Decreto 1083 de 2015 (formas de provisión, movimientos de personal, situaciones administrativas), Ley 909 de 2004 (nombramiento en

ascenso, derechos en período de prueba, actualización del Registro Público, evaluación de desempeño) y demás normas relacionadas.

XIV. Derechos de los Empleados de Carrera por Supresión del Empleo

A. Reincorporación

Los empleados de carrera cuyo cargo se suprima por fusión, traslado de funciones o modificación de planta tienen derecho preferencial a ser incorporados en un empleo igual o equivalente y, de no ser posible, a optar por la reincorporación o por la indemnización del artículo 44 de la Ley 909 de 2004, conforme al procedimiento de la CNSC. Mientras se produce la reincorporación, el registro de carrera continúa vigente; efectuada esta, se actualiza la inscripción. De no lograrse dentro del término legal, el ex empleado recibe la indemnización y se retira del Registro Público de Carrera. El tiempo servido antes y después de la supresión se acumula para prestaciones sociales y demás derechos laborales (Art. 2.2.11.2.1 Decreto 1083 de 2015).

B. Incorporación

Cuando se reforme la planta de empleos y los cargos de carrera de la nueva planta sean iguales o solo cambien de denominación, los titulares con derechos de carrera deben incorporarse en la situación en que venían, sin exigirles requisitos superiores, por no existir supresión efectiva (Art. 2.2.11.2.2 Decreto 1083 de 2015; ver también artículos 2.2.11.2.3 y 2.2.11.2.4 sobre empleos equivalentes e indemnizaciones).

XV. Registro Público de Carrera Administrativa

La Comisión Nacional del Servicio Civil administra, organiza, actualiza y controla el Registro Público de Carrera Administrativa (Ley 909 de 2004). Toda solicitud de actualización debe acompañarse de los soportes documentales pertinentes. La entidad debe incluir a los funcionarios de carrera y actualizar la información sobre retiros, ascensos, traslados, incorporaciones y reincorporaciones.

XVI. Evaluación de Desempeño Laboral – EDL

Herramienta de gestión que valora el mérito de los empleados de carrera y en período de prueba, con base en la conducta, competencias laborales y aportes a las metas institucionales (Art. 2.2.8.1.1 Decreto 1083 de 2015; Ley 909 de 2004; Decreto 1227 de 2005, art. 50). La evaluación anual va del 1º de febrero al 31 de enero siguiente, calificada dentro de los quince (15) días siguientes, como suma de dos evaluaciones semestrales (1º de febrero a 31 de julio, y 1º de agosto a 31 de enero). Existen evaluaciones definitiva, semestral y parcial. Se realiza en el aplicativo dispuesto por la CNSC, a cargo del Jefe de Personal o Subdirector Administrativo, y los resultados se comunican al funcionario por correo electrónico; las diferencias se tramitan ante la Comisión de Personal.

XVII. Causales de Retiro

Conforme al Título 11, Capítulo 1, del Decreto 1083 de 2015 (modificado por el 648 de 2017), el retiro del servicio implica la cesación de funciones públicas y se produce por las siguientes causales, entre otras.

A. Declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y remoción

El nominador tiene la facultad discrecional de dejar sin efecto el nombramiento, mediante acto no motivado (Parágrafo 2º Art. 41 Ley 909 de 2004); puede ser expresa o tácita (Art. 107 Decreto 1950 de 1973). En empleos que no pertenecen a carrera, debe dejarse constancia del hecho y sus causas en la hoja de vida (Art. 26 Decreto 2400 de 1968).

B. Declaratoria de insubsistencia del nombramiento por resultado no satisfactorio en la evaluación de desempeño de un empleado de carrera

Es una facultad reglada, que exige resolución motivada; procede el recurso de reposición, resuelto en cuarenta y cinco (45) días calendario, so pena de entenderse revocado (Art. 43 Ley 909 de 2004 y Art. 59 Decreto 1227 de 2005). En el caso de empleadas de carrera en embarazo, la insubsistencia por calificación no satisfactoria solo procede dentro de los ocho (8) días siguientes al vencimiento de la licencia de maternidad o similar (Art. 51, num. 3º Ley 909 de 2004).

XVIII. Renuncia Regularmente Aceptada

Requiere manifestación escrita, espontánea e inequívoca (Art. 27 Decreto 2400 de 1968 y Art. 2.2.11.1.3 Decreto 1083 de 2015); están prohibidas las renunciaciones en blanco o sin fecha determinada. Puede ser protocolaria (deja en libertad al nominador para evitar la insubsistencia) o provocada. Debe radicarse con mínimo cinco (5) días hábiles de antelación a la fecha de retiro; la CPSM expide resolución de aceptación fijando la fecha, sin que el funcionario pueda dejar de ejercer sus funciones antes, so pena de abandono del cargo. La fecha de retiro no puede ser posterior a treinta (30) días desde su presentación; vencido este plazo sin pronunciamiento, el funcionario puede separarse del cargo o continuar en él, caso en el cual la renuncia no produce efecto. En funcionarios de carrera, la renuncia implica también la renuncia a la situación de carrera y sus derechos.

XIX. Retiro por Haber Obtenido la Pensión de Jubilación o Vejez

Justa causa de terminación laboral (Parágrafo 3º Art. 9º Ley 797 de 2003), declarada exequible por la Corte Constitucional (Sentencia C-501 de 2005) siempre que se notifique al funcionario su inclusión en la nómina de pensionados. El empleado con derecho a pensión debe comunicarlo a la autoridad nominadora; transcurridos treinta (30) días sin que lo solicite, el empleador puede pedir el reconocimiento en su nombre (Art. 2.2.11.1.4 Decreto 1083 de 2015). El retiro se ordena por acto motivado.

Reintegro al servicio de pensionados

La persona pensionada por jubilación no puede reintegrarse al servicio, salvo para ocupar determinados cargos de alta dirección o de elección popular señalados en el Decreto 1083 de 2015 (Art. 2.2.11.1.5), como Presidente de la República, ministros, superintendentes,

viceministros, gerentes de entidades descentralizadas, entre otros; y, si no ha cumplido 70 años, también algunos cargos territoriales específicos. En estos casos, para percibir la asignación del nuevo cargo debe suspenderse la mesada pensional, conforme a la prohibición constitucional de recibir más de una asignación del Tesoro Público (Concepto 88541 de 2020 FP).

XX. Invalidez Absoluta

Causal de retiro cuando la Junta Regional de Calificación Médica declara al empleado inválido por pérdida del 50 % o más de su capacidad laboral por causa común. Se rige por el Ministerio de Salud (Circular 00024 de 2004), el artículo 41 de la Ley 100 de 1993 (modificado por la Ley 962 de 2005) y el Manual Único para la Calificación de la Invalidez (Decreto 1507 de 2014). Colpensiones, las ARL, las aseguradoras y las EPS determinan en primera instancia la pérdida de capacidad; las inconformidades se tramitan ante las Juntas de Calificación de Invalidez regional y, en apelación, nacional.

XXI. Edad de Retiro Forzoso

La edad máxima para permanecer en funciones públicas es de setenta (70) años (Art. 41, literal g, Ley 909 de 2004; Ley 1821 de 2016, corregida por el Decreto 321 de 2017); cumplida esta edad, el retiro es inmediato y no procede reintegro. No aplica a los cargos de elección popular ni a los mencionados en el Decreto Ley 3074 de 1968. Quienes permanecen voluntariamente después de cumplir requisitos de pensión deben seguir cotizando a seguridad social, sin que les aplique la causal de retiro por pensión del artículo 9º de la Ley 797 de 2003.

XXII. Destitución, como Consecuencia de Proceso Disciplinario

Son sujetos disciplinables quienes ejercen funciones públicas o administran recursos públicos, entre otros (Art. 53 Ley 734 de 2002, modificado por el Art. 44 Ley 1474 de 2011). La destitución es la sanción disciplinaria más grave y, según el artículo 45 de la Ley 734 de 2002, implica la terminación de la relación laboral, la desvinculación del cargo, la imposibilidad de ejercer funciones públicas por el término del fallo y la exclusión de la carrera. La suspensión implica separación del cargo e inhabilidad especial; la multa es de carácter pecuniario; la amonestación escrita es un llamado de atención que se registra en la hoja de vida. Si el sancionado presta servicios en otro cargo o entidad, la sanción debe comunicarse para hacerla efectiva.

XXIII. Declaratoria de Vacancia del Empleo en el Caso de Abandono del mismo

Declarada exequible por la Corte Constitucional (Sentencia C-1189 de 2005), sujeta al debido proceso. Se configura cuando el empleado, sin justa causa: no reanuda funciones al vencer una licencia, permiso, vacaciones o comisión; falta al trabajo tres (3) días consecutivos; deja de asistir antes de obtener autorización; se ausenta antes de que su renuncia sea efectiva; o no espera el relevo de su reemplazo. Ante estos hechos, el Jefe de Personal solicita por escrito al funcionario justificar su ausencia dentro de tres (3) días hábiles; si justifica oportunamente, se reincorpora; en caso contrario, se adelanta la actuación administrativa, notificada al funcionario, quien cuenta con cinco (5) días hábiles para intervenir y aportar

pruebas. El nominador resuelve mediante acto motivado, notificado según el artículo 67 del CPACA y susceptible de los recursos del artículo 74. Según el Consejo de Estado (expediente 3403-04), el retiro por abandono no requiere proceso disciplinario previo.

XXIV. Revocatoria del Nombramiento por no Acreditar los Requisitos para el Desempeño del Empleo

Prevista en el artículo 5 de la Ley 190 de 1995, cuando el nombramiento o la posesión se dio sin acreditar los requisitos exigidos o se ocultó u falseó información en la hoja de vida; requiere el consentimiento expreso del empleado. En empleos de carrera, se realiza audiencia con el afectado antes de revocar (Art. 18 Decreto Ley 760 de 2005), con recurso de reposición ante la Ley 1437 de 2011. En empleos de libre nombramiento, aplica el artículo 97 del CPACA.

XXV. Orden o Decisión Judicial

La sentencia penal que imponga la interdicción de derechos y funciones públicas constituye causal de retiro (Art. 41 Ley 909 de 2004; Art. 44 Ley 599 de 2000). Las inhabilidades pueden ser previas o sobrevinientes; ante una condena penal con pena accesoria de inhabilitación, el nominador debe retirar de inmediato al servidor mediante acto motivado e informar a la CNSC para actualizar el Registro Público de Carrera.

XXVI. Supresión del Empleo

Instrumento de administración de personal previsto en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, ante reestructuración, traslado de funciones o modificación de planta, que conlleva la desvinculación de sus titulares. El empleado de carrera cuyo empleo se suprime tiene derecho a la incorporación en otro empleo de carrera o, de no ser posible, a la indemnización o a optar por la reincorporación (Art. 44 Ley 909 de 2004 y Decreto 760 de 2005). La modificación de la planta debe fundarse en un estudio técnico que evalúe procesos, prestación del servicio, funciones, perfiles y cargas de trabajo (Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 498 de 2020).

Protección especial en caso de suspensión del empleo por reforma a la planta

No pueden ser retirados los padres o madres cabeza de familia sin alternativa económica, las personas con limitación física, mental, visual o auditiva, y quienes cumplan los requisitos para pensión en un término de tres (3) años (Art. 2.2.12.1.1.1 Decreto 1083 de 2015), conforme a las reglas del artículo 2.2.12.1.2.2. Esta estabilidad cesa cuando el ex empleado deja de ser beneficiario de la protección o finaliza el proceso de supresión.

XXVII. Muerte

Causal de retiro prevista en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004; se hace con base en el registro civil de defunción, liquidando y pagando salarios y prestaciones adeudadas. Ver Formato Solicitud de Prestaciones Sociales por Fallecimiento de Funcionario.

XXVIII. Insubsistencia de los Empleados Vinculados mediante Nombramiento Provisional

Los provisionales pueden retirarse mediante resolución motivada, con fundamento en las causales legales u otras, como la terminación de la situación que originó la vacancia temporal (Parágrafo 2º Art. 41 Ley 909 de 2004). La remoción de libre nombramiento y remoción, en cambio, es discrecional y por acto no motivado; sin embargo, vía jurisprudencial se exige registrar en la hoja de vida las razones de la decisión (Corte Constitucional, Sentencia T-395 de 2003). El retiro por cualquiera de estas causales implica la separación de la carrera administrativa y la pérdida de sus derechos (Sentencia C-501 de 2005). Según el caso, se informa a la CNSC mediante oficio del Jefe de Personal o Subdirector Administrativo.

XXIX. Trámite Interno para Entrega de Cargo

Al retiro, el funcionario entrega los elementos e información a su cargo mediante el Formato de Entrega del Puesto de Trabajo y el Formato Inventario Documental, dirigidos a su jefe inmediato si aún no se ha posesionado el nuevo servidor. Debe complementarse con: renuncia o declaratoria de insubsistencia; acto administrativo de aceptación o causal de retiro; hoja de vida actualizada en SIGEP II; declaración de bienes y rentas a la fecha de retiro; declaración en el Aplicativo de Integridad (Director y contratistas); examen de egreso; y, en caso de muerte, la normatividad correspondiente. El Jefe de Personal entrega esta documentación a la Subdirección Financiera para los trámites respectivos, conservándose junto con los soportes de liquidación en la hoja de vida del exfuncionario.

XXX. Examen de Egreso

El servidor cuenta con cinco (5) días desde el retiro efectivo para practicarse el examen médico de egreso; de no hacerlo, asume la responsabilidad de la gestión y trámite de cualquier enfermedad o secuela profesional diagnosticada después del retiro. Si el exfuncionario no desea practicarse el examen, debe dejar constancia escrita de su desistimiento.